

ПАО «Группа компаний ПИК», ИНН
5040020598
142784, Московская обл., г. Видное, мкр.
Жуково, д. 1
От:
Иванов Иван Иванович
140001, Московская обл., г. Люберцы, ул.
Примерная, д. 3, кв. 41
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и ПАО «Группа компаний ПИК», ИНН 5040020598 заключён договор участия в долевом строительстве № ДДУ-2023/000001 от 20 марта 2023 года. Объект долевого строительства: ЖК «Люберцы», корп. 8, кв. 247, Московская обл., г. Люберцы.

Согласно договору квартира должна была быть передана 1 сентября 2025 года. Фактически квартира передана 1 марта 2026 года. Просрочка составила 181 дн.

Передача квартиры произошла с нарушением установленного срока на 181 день; при этом застройщик не информировал заказчика о перенесении установленных ранее сроков выполнения обязательств.

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку в размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. В силу пункта 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя с застройщика взыскивается штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присуждённой потребителю.

Расчёт неустойки: $4\,200\,000 \text{ руб.} \times 21\% / 100 / 150 \times 181 \text{ дн.} = 1\,064\,280 \text{ руб.}$

На основании изложенного прошу выплатить неустойку в размере 1 064 280 руб. В течение десяти календарных дней с даты получения настоящей претензии. В случае неисполнения требования в добровольном порядке оставляю за собой право обратиться с иском в суд, а также с жалобой в Роспотребнадзор и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«___» _____ 20___ г. _____ / _____